



**P U T U S A N**

**Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono  
Panca Setyawan;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006 Kelurahan Karah  
Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan tanggal 07 Juni 2026;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2026 sampai dengan tanggal 07 Juli 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026;

Terdakwa didampingi Advokatnya bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wiira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 01 Juli 2026;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby., tanggal 24 Juni 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby., tanggal 24 Juni 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono Panca Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono Panca Setyawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono Panca Setyawan dengan Kategori VI yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih;
- 3 (tiga) buah bendel klip plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Advokat Terdakwa secara Tertulis tertanggal 12 Agustus 2026 yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Advokat Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALBADRU RAILANA MUHAMMAD Bin DENNY SURYONO PANCA SETYAWAN pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026 sekitar jam 21.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat di Jalan Wonorejo Timur, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALBADRU RAILANA MUHAMMAD Bin DENNY SURYONO PANCA SETYAWAN pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026 sekitar jam 20.50 WIB dihubungi oleh Sdr. CAK SUN (DPO) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut”, kemudian terdakwa menjawab “perjalanan cak”, dimana tujuan Sdr. CAK SUN (DPO) menghubungi terdakwa yaitu Sdr. CAK SUN (DPO) meminta agar terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dengan cara ranjau dan Sdr. CAK SUN (DPO) meminta agar terdakwa mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara ranjau ke titik sesuai dengan arahan Sdr. CAK SUN (DPO). Setelah itu sekitar jam 21.50 WIB terdakwa sampai di sekitar pinggir Jalan Wonorejo Timur Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dipecah oleh terdakwa dan beberapa diantaranya dijual oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. CAK SUN (DPO) dengan rincian yaitu:
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. IMAM sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RICAD sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. DIMAS sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIFKY sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. AZKA sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa dari narkoba jenis ganja tersebut diranjau beberapa kali oleh terdakwa atas petunjuk Sdr. CAK SUN (DPO) di daerah Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Gunungsari sehingga tersisa 6 (enam) buah klip plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. CAK SUN (DPO) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan pada saat terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja sesuai arahan Sdr. CAK SUN (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 14.00 WIB saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi HUSNI ARMANSYAH yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBADRU RAILANA MUHAMMAD Bin DENNY SURYONO PANCA SETYAWAN di rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Setelah saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi HUSNI ARMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01539/NNF/2026 tanggal 27 Februari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - = 04313/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  28,440 (dua puluh delapan koma empat empat nol) gram.
  - = 04314/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  11,340 (sebelas koma tiga empat nol) gram.
  - = 04315/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  9,110 (sembilan koma satu satu nol) gram.
  - = 04316/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  10,530 (sepuluh koma lima tiga nol) gram.
  - = 04317/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  10,640 (sepuluh koma enam empat nol) gram.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 04318/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  8,210 (delapan koma dua satu nol) gram.

**Dengan total berat netto sejumlah  $\pm$  78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 04313/2026/NNF.- s.d. 04318/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa ALBADRU RAILANA MUHAMMAD Bin DENNY SURYONO PANCA SETYAWAN pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat di Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 14.00 WIB saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi HUSNI ARMANSYAH yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBADRU RAILANA MUHAMMAD Bin DENNY SURYONO PANCA SETYAWAN di rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi HUSNI ARMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913 yang ada pada penguasaan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. CAK SUN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01539/NNF/2026 tanggal 27 Februari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - = 04313/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  28,440 (dua puluh delapan koma empat empat nol) gram.
  - = 04314/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  11,340 (sebelas koma tiga empat nol) gram.
  - = 04315/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  9,110 (sembilan koma satu satu nol) gram.
  - = 04316/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  10,530 (sepuluh koma lima tiga nol) gram.
  - = 04317/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  10,640 (sepuluh koma enam empat nol) gram.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 04318/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  8,210 (delapan koma dua satu nol) gram.

**Dengan total berat netto sejumlah  $\pm$  78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 04313/2026/NNF.- s.d. 04318/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sub'han, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 14.00 WIB saksi dan saksi Husni Armansyah yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, setelah saksi dan saksi Husni Armansyah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Cak Sun (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026 sekitar jam 20.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cak Sun (DPO) dengan mengatakan “turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut”, kemudian Terdakwa menjawab “perjalanan cak”, tujuan dari Cak Sun (DPO) menghubungi Terdakwa yaitu meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dengan cara ranjau dan mengedarkannya dengan cara ranjau ke titik sesuai dengan arahan Sdr. CAK SUN (DPO).
- Bahwa sekitar jam 21.50 WIB Terdakwa sampai di sekitar pinggir Jalan Wonorejo Timur Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya Terdakwa pecah-pecah seseuai arahan Cak Sun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut beberapa diantaranya dijual oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Cak Sun dengan rincian yaitu:
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. IMAM sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RICAD sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. DIMAS sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIFKY sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. AZKA sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari narkoba jenis ganja tersebut diranjau beberapa kali oleh Terdakwa atas petunjuk Sdr. CAK SUN (DPO) di daerah Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Gunungsari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tersisa 6 (enam) buah klip plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. CAK SUN (DPO) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. CAK SUN (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan diranjau sesuai dengan arahan Sdr. CAK SUN (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Husni Armansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 14.00 WIB saksi dan saksi Muhammad Sub'han yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Karah 61-B RT 006 RW 006, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, setelah saksi dan saksi Muhammad Sub'han melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total



berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Cak Sun (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026 sekitar jam 20.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cak Sun (DPO) dengan mengatakan “turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut”, kemudian Terdakwa menjawab “perjalanan cak”, tujuan dari Cak Sun (DPO) menghubungi Terdakwa yaitu meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dengan cara ranjau dan mengedarkannya dengan cara ranjau ke titik sesuai dengan arahan Sdr. Cak Sun (DPO).
- Bahwa sekitar jam 21.50 WIB Terdakwa sampai di sekitar pinggir Jalan Wonorejo Timur Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya Terdakwa pecah-pecah seseuai arahan Cak Sun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut beberapa diantaranya dijual oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Cak Sun dengan rincian yaitu:
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. IMAM sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RICAD sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. DIMAS sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIFKY sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. AZKA sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari narkoba jenis ganja tersebut diranjau beberapa kali oleh Terdakwa atas petunjuk Sdr. Cak Sun (DPO) di daerah Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Gunungsari sehingga tersisa 6 (enam) buah klip plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Cak Sun (DPO) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Cak Sun (DPO) yaitu untuk dijual kembali dan diranjau sesuai dengan arahan Sdr. Cak Sun (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 21.50 WIB di Jalan Wonorejo Timur, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selain menangkap Terdakwa juga berhasil disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;
- Bahwa sebeumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026 sekitar jam 20.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh Cak Sun (DPO) dengan mengatakan "turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut", kemudian Terdakwa menjawab "perjalanan cak";
- Bahwa maksud Cak Sun menghubungi Terdakwa yaitu agar Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dengan cara ranjau dan meminta agar Terdakwa mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



ranjau ke titik sesuai dengan arahan Cak Sun (DPO), setelah itu sekitar jam 21.50 WIB Terdakwa sampai di sekitar pinggir Jalan Wonorejo Timur Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memecah-mecah paket narkoba jenis ganja tersebut sesuai arahan Cak Sun;

- Bahwa setelah dipecah-pecah kemudian Terdakwa meletakkan beberapa paket di tempat-tempat yang telag ditentukan oleh Cak Sun dan sebagian lagi Terdakwa jual ke beberapa orang tanpa sepengetahuan Cak Sun) dengan rincian yaitu:
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. IMAM sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RICAD sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. DIMAS sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIFKY sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. AZKA sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diranjau dan dijual oleh Terdakwa, tersisa dari narkoba jenis ganja tersebut yaitu 6 (enam) buah klip plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Cak Sun (DPO) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Cak Sun yaitu untuk dijual kembali dan diranjau sesuai dengan arahan Cak Sun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih;
- 3 (tiga) buah bendel klip plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 21.50 WIB, saksi Muhammad Sub'han dan saksi Husni Armansyah telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Jalan Wonorejo Timur, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selain menangkap Terdakwa, saksi Muhammad Sub'han dan saksi Husni Armansyah juga menggeledah dan berhasil menyita dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Cak Sun, yang Terdakwa peroleh sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 6 Februari 2026;
3. Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut yaitu sekitar hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Cak Sun (DPO) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja dengan mengatakan "turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut", kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



menjawab “perjalanan cak”, setiba ditempat Cak Sun lalu Terdakwa membawa paket tersebut dan membawa pulang, selanjutnya paket tersebut dipecah menjadi beberapa paket yang lebih kecil, lalu berdasarkan arahan dari Cak Sun paket-paket yang telah dipecah tersebut diletakkan atau diranjau sedangkan adapula beberapa pkaet yang Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Cak Sun;

4. Bahwa paket-paket tersebut Terdakwa jual dengan perincian:
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Imam sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Ricad sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Dimas sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Rifky sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Azka sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Cak Sun sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
6. Bahwa maksud Terdakwa menerima penawaran Cak Sun untuk mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa sejumlah uang;
7. Bahwa setelah paket-paket narkoba jenis ganja yang telah diranjau serta dijual oleh Terdakwa, saat penangkapan masih tersisa 6 (enam) paket dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, selanjutnya paket-paket tersebut dilakukan pemeriksaan atau uji laboratorium dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 01539/NNF/2026 tanggal 27 Februari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Filantarl Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Waka Kabilabfor Polda Jatim, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 04313/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 28,440$  (dua puluh delapan koma empat empat nol) gram;
- b. 04314/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 11,340$  (sebelas koma tiga empat nol) gram;
- c. 04315/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 9,110$  (sembilan koma satu satu nol) gram;
- d. 04316/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 10,530$  (sepuluh koma lima tiga nol) gram;
- e. 04317/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 10,640$  (sepuluh koma enam empat nol) gram
- f. 04318/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 8,210$  (delapan koma dua satu nol) gram, Dengan total berat netto sejumlah  $\pm 78,27$  (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04313/2026/NNF s.d. 04318/2026/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam pengedaran narkotika jenis ganja yang masuk dalam narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026  
tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono Panca Setyawan dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar jam 21.50 WIB, saksi Muhammad Sub'han dan saksi Husni Armansyah telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Jalan Wonorejo Timur, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selain menangkap Terdakwa, saksi Muhammad Sub'han dan saksi Husni Armansyah juga menggeledah dan berhasil menyita dari Terdakwa berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih, 3 (tiga) buah bendel klip plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Cak Sun;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut yaitu sekitar hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Cak Sun (DPO) dengan maksud agar Terdakwa mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja dengan mengatakan “turun 3 kg, merapat stikom merr rungkut”, kemudian Terdakwa menjawab “perjalanan cak”, setiba ditempat Cak Sun lalu Terdakwa membawa paket tersebut dan membawa pulang, selanjutnya paket tersebut dipecah menjadi beberapa paket yang lebih kecil, lalu berdasarkan arahan dari Cak Sun paket-paket yang telah dipecah tersebut diletakkan atau diranjau sedangkan adapula beberapa pkaet yang Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Cak Sun yaitu Terdakwa jual dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Imam sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Ricad sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Dimas sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Rifky sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Azka sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Cak Sun sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik ranjauan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa terhadap paket-paket narkoba jenis ganja yang tersisa sejumlah 6 (enam) paket dengan berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, setelah disita kemudian dilakukan pemeriksaan atau uji laboratorium dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 01539/NNF/2026 tanggal 27 Februari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

- a. 04313/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 28,440$  (dua puluh delapan koma empat empat nol) gram;
- b. 04314/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 11,340$  (sebelas koma tiga empat nol) gram;
- c. 04315/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 9,110$  (sembilan koma satu satu nol) gram;
- d. 04316/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 10,530$  (sepuluh koma lima tiga nol) gram;
- e. 04317/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 10,640$  (sepuluh koma enam empat nol) gram;
- f. 04318/2026/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 8,210$  (delapan koma dua satu nol) gram, Dengan total berat netto sejumlah  $\pm 78,27$  (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram;

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04313/2026/NNF s.d. 04318/2026/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang ataupun dalam bidang kesehatan maupun ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa beberapa kali telah menjual narkotika golongan I semata-mata untuk tujuan mendapat keuntungan sejumlah uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli dan menjual, dan terpenuhinya salah satu unsur ini maka seluruh unsur dalam unsur kedua yaitu tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Advokat Terdakwa maupun Terdakwa mengenai mohon hukum seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan Advokat Terdakwa maupun Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo telah diberlakukan KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirubah menjadi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby*



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih dan 3 (tiga) buah bendel klip plastic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis ganja tersebut dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Albadru Railana Muhammad Bin Denny Suryono Panca Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 sepuluh bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan total berat netto 78,27 (tujuh puluh delapan koma dua tujuh) gram,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna putih;
  - 3 (tiga) buah bendel klip plastic;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor whatsapp 088217353451, dengan Nomor Imei 1 869812051020905, dengan Nomor Imei 2 869812051020913;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2026, oleh kami: Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, oleh kami Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis tertanggal 31 Agustus 2026, dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi oleh Advokat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)